TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO E DAS PLATAFORMAS DEOVITA PARA TUTORES

O DEOVITA fornece diversos SERVIÇOS aos USUÁRIOS de suas PLATAFORMAS, sendo que os presentes Termos e Condições de Uso regulam a utilização dos SERVIÇOS, PLATAFORMAS e a interação dos USUÁRIOS. Na criação de CONTA do USUÁRIO nas PLATAFORMAS do DEOVITA, são considerados aceitos em sua integralidade pelo USUÁRIO os presentes Termos e Condições de Uso, sem ressalvas, conforme mecanismos de informação e confirmação apresentados na PLATAFORMAS.

A marca DEOVITA, bem como as PLATAFORMAS e o conteúdo do BLOG disponíveis em https://www.deovitasaude.com.br/ são de propriedade de DEO VITA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.704.879/0001-46.

I – DO OBJETO, ACEITE E ALTERAÇÕES DOS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DAS PLATAFORMAS

1.1 O serviço prestado pelo DEOVITA por meio de suas PLATAFORMAS fará: a) a disponibilização de intermediação de teletriagem, teleorientação, teleconsultas e telemonitoramento, médico-veterinárias, entre PROFISSIONAIS e TUTORES, podendo, eventualmente, ao seu critério e de forma informada, prestar tais serviços diretamente; b) o acompanhamento da saúde de PETS dos TUTORES; c) Encaminhamento para consultas, exames na modalidade presencial.
1.1.1. Por meio do aplicativo os TUTORES poderão enviar perguntas aos PROFISSIONAIS para TELEORIENTAÇÃO, de forma privada, mediante pagamento do preço do SERVIÇO (se houver) desde que criada CONTA nas PLATAFORMAS, salvo nas exceções expressamente dispostas nos presentes Termos e Condições de Uso.
1.1.2. Os pagamentos, uma vez realizados, não são reembolsáveis.
1.1.3. Fica a cargo dos PROFISSIONAIS aceitar a pergunta enviada para que possa ser respondida mediante TELEORIENTAÇÃO, podendo haver pergunta enviada pelos TUTORES não aceita por estar em desacordo com as limitações da TELEORIENTAÇÃO.
1.1.4. Os TUTORES, com a adesão do serviço, se declaram ciente de que a TELEORIENTAÇÃO não se confunde com consulta veterinária, não havendo exame físico de seu PET ou prescrição de medicamento ou tratamento.
1.1.5. Para acessar às PLATAFORMAS, é necessário que os USUÁRIOS tenham acesso à Internet e um aparelho compatível, bem como a mantenham CONTA ativa e atualizada, sendo esta última dispensada apenas nas exceções previstas nestes Termos e Condições de Uso.
1.2. A utilização do serviço implica na integral compreensão, aceitação e vinculação automática do USUÁRIO aos presentes Termos e Condições de Uso, concordando o USUÁRIO em respeitar e seguir todas e quaisquer diretrizes neles dispostas, documentos incorporados ou mencionados nestes e legislação pertinente.
1.3. Apenas poderão manter CONTA e utilizar dos SERVIÇOS e PLATAFORMAS os USUÁRIOS que sejam plenamente capazes para os atos da vida civil, podendo ter a

CONTA cancelada caso a presente norma seja violada, e invalidados os negócios jurídicos firmados com o DEOVITA.
1.4. Os Termos e Condições de Uso poderão sofrer alterações periódicas, seja por questões legais, estratégicas ou por conveniência do DEOVITA. O USUÁRIO desde já concorda e reconhece que é de sua única e inteira responsabilidade a verificação periódica destes Termos e Condições de Uso.
1.4.1. O DEOVITA poderá ainda, por mera liberalidade, informar ao USUÁRIO sobre alterações significativas nestes Termos e Condições de Uso, através de avisos no BLOG, nas PLATAFORMAS ou por e-mail.
1.4.2. Não havendo manifestação de cancelamento da CONTA ou caso o USUÁRIO continue utilizando o BLOG e PLATAFORMAS, entender-se-á que o USUÁRIO aceitou tacitamente os novos Termos e Condições de Uso e a ele está vinculado.
1.5. A concordância às condições destes Termos e Condições de Uso autoriza o DEOVITA a proceder com o envio de mensagens publicitárias ou administrativas aos USUÁRIOS, cabendo-lhes desativar o envio dessas notificações, quando de seu interesse.

II – DO CADASTRO DOS USUÁRIOS

2.1. Para utilizar o SERVIÇO disponibilizado nas PLATAFORMAS, salvo nas exceções previstas nestes Termos e Condições de Uso, o USUÁRIO deve realizar o cadastro prévio para criação de sua CONTA, com as seguintes informações: nome, profissão, registro profissional, especialidades profissionais e registro profissional (em caso de PROFISSIONAIS), endereço, telefones, documentos de identificação oficiais, endereços de e-mail e CPF ou CNPJ quando aplicável, entre outras informações necessárias para sua adequada identificação.
2.1.1. Para acesso às PLATAFORMAS pelos TUTORES e realização de perguntas será necessário ao menos o cadastro de um PET.
2.1.2 O TUTOR deverá preencher as seguintes informações: a) Qual é o tipo do PET (cão ou gato); b) Qual a raça; c) Data do nascimento.
2.2. O DEOVITA se reserva ao direito de, caso queira, a seu único e exclusivo critério e sem criar qualquer obrigação para si, utilizar todos os meios possíveis e lícitos para identificação do USUÁRIO e confirmação da veracidade de seus dados cadastrais, tais como, mas sem se
limitar, envio de mensagens para número do celular cadastrado e realização de ligações telefônicas.
2.3. Independentemente do quanto previsto acima, o USUÁRIO é exclusivamente responsável pela veracidade dos dados fornecidos e das declarações prestadas, bem como por manter todos os seus dados cadastrais atualizados. Caso o DEOVITA tome conhecimento, por meios próprios ou denúncias, da falsidade ou inexatidão dos dados fornecidos no cadastro, o USUÁRIO poderá ter seu cadastro suspenso, bloqueado ou excluído, a critério do DEOVITA, sem prejuízo de responder civil e criminalmente por suas ações ou omissões. Nesses casos, todo e qualquer uso do serviço ficará prejudicado.
2.4.1. Caso a senha de acesso venha a ser esquecida pelo USUÁRIO, as PLATAFORMAS permitem que este promova a solicitação de recuperação de CONTA mediante a confirmação de dados pessoais.
2.4.2. A recuperação de acesso não é garantida, estando o DEOVITA isento de quaisquer responsabilidades em relação a eventuais prejuízos do USUÁRIO decorrentes da

impossibilidade de recuperação da conta, seja pela impossibilidade de identificar sua propriedade ou qualquer outra razão.
2.5. O USUÁRIO só poderá manter 01 (uma) CONTA, sendo completamente proibida a cessão, compartilhamento, venda e/ou aluguel desta.
2.6. Em caso de falecimento de USUÁRIO pessoa física ou de extinção de USUÁRIO pessoa jurídica, o familiar mais próximo ou o interessado deverá enviar e-mail para atendimento@deovita.com.br. Serão exigidos alguns dados do interessado e a remoção da conta do USUÁRIO será realizada pela equipe técnica.

III – DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS

3.1. O SERVIÇO disponibilizado pelo DEOVITA por meio de suas PLATAFORMAS são aqueles descritos no item 1.1., sendo os serviços médicos veterinários da TELEORIENTAÇÃO, TELETRIAGEM, TELECONSULTA e TELEMONITORAMENTO.
3.2. A TELEORIENTAÇÃO é o serviço pelo qual os TUTORES poderão realizar perguntas aos PROFISSIONAIS que fornecerão orientação por meio das PLATAFORMAS, a fim de realizar o esclarecimento a respeito de dúvidas sobre saúde, alimentação, comportamento e curiosidade de seus PETS, cujas diretrizes encontram-se na seguinte página: https://www.deovitasaude.com.br/.
3.2.1. O PROFISSIONAL encarregado de responder às perguntas enviadas pelos TUTORES poderá sugerir a TELETRIAGEM para verificação de eventual situação concreta de um PET que lhe seja apresentada.
3.2.2. O DEOVITA ressalta que qualquer conteúdo publicado ou resposta dada pelos PROFISSIONAIS na TELEORIENTAÇÃO não caracteriza diagnóstico e não substitui consultas veterinárias.
3.3. A TELETRIAGEM é o serviço pelo qual os TUTORES serão atendidos por PROFISSIONAIS habilitados visando a identificação e classificação de situações referentes a um PET que, a critério do PROFISSIONAL, indiquem a possibilidade da TELEORIENTAÇÃO, TELECONSULTA ou a necessidade de atendimento presencial, imediato ou agendado.
3.3.1. Feito o encaminhamento pelo PROFISSIONAL que executou a TELETRIAGEM, o TUTOR poderá seguir com o atendimento online pela TELEORIENTAÇÃO ou TELECONSULTA, esta, se houver realizado anteriormente a CONSULTA DE CREDENCIAMENTO do PET paciente.
3.3.2. Caso ainda não tenha sido realizada a CONSULTA DE CREDENCIAMENTO do PET, esta poderá ser contratada pelo TUTOR e agendada pelas PLATAFORMAS, conforme OFERTA.
3.4. A TELECONSULTA é o serviço pelo qual o PROFISSIONAL habilitado examinará o PET paciente de forma remota por meio das PLATAFORMAS, podendo, neste caso ser realizado diagnóstico, prescrição de receitas ou encaminhamento para consulta presencial.
3.4.1. O PET apenas poderá ser atendido por TELECONSULTA caso tenha realizado a CONSULTA DE CREDENCIAMENTO e assinado o respectivo RPVAR, documento referente à relação prévia veterinária-animal-responsável com a DEOVITA.
3.5. A CONSULTA DE CREDENCIAMENTO é o ato pelo qual, mediante o pagamento do preço conforme OFERTA, é realizada, presencialmente, a avaliação de saúde do PET, que será transcrita no prontuário e colhida a RPVAR, documento referente à relação prévia veterinária-animal-responsável da DEOVITA com o TUTOR, a fim de possibilitar que o PET seja atendido via TELECONSULTA pelas PLATAFORMAS.

3.6. O TELEMONITORAMENTO poderá ser realizado no caso da necessidade de o PET precisar de avaliação periódica de sua condição fisiológica, sendo, neste caso, necessária a reavaliação periódica em nova CONSULTA DE CADASTRAMENTO em intervalos de 180 (cento e oitenta) dias.
3.7. Na TELEORIENTAÇÃO, TELETRIAGEM, TELECONSULTA ou TELEMONITORAMENTO, poderá haver a recomendação ao TUTOR de que procure o atendimento presencial, ou com especialista, de forma urgente ou não, e este poderá escolher um FORNECEDOR da REDE CREDENCIADA do DEOVITA.
3.7.1. Na hipótese de encaminhamento do PET paciente nos termos do 3.7. será emitido pelo PROFISSIONAL um relatório de encaminhamento, contendo o resumo do caso e as razões do encaminhamento.
3.7.2. O TUTOR se declara ciente e concorda que serão compartilhados o prontuário e todos os dados pessoais e aqueles referentes ao atendimento que gerou o encaminhamento ao FORNECEDOR, caso o TUTOR opte pela contratação do serviço dentro da REDE CREDENCIADA.
3.8. O USUÁRIO titular de CONTA é o único responsável por qualquer atividade que ocorra em sua CONTA nas PLATAFORMAS, devendo guardar suas credenciais de acesso e não autorizar que terceiros à acessem indevidamente, não permitindo que estes obtenham acesso ao conteúdo da plataforma e informações da CONTA ou que por esta tenha acesso. O USUÁRIO deve manter exatas e atualizadas as informações fornecidas ao DEOVITA referentes à sua CONTA, especialmente quanto à FORMA DE PAGAMENTO e endereço eletrônico válidos.
3.9. Os USUÁRIOS reconhecem que inexiste qualquer vínculo empregatício ou de subordinação entre os PROFISSIONAIS, FORNECEDORES e/ou demais USUÁRIOS das PLATAFORMAS, motivo pelo qual o DEOVITA não se responsabiliza por qualquer despesa ou dano inerente à realização do SERVIÇO, declarando o USUÁRIO estar ciente dessas condições.

IV – DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS USUÁRIOS

4.1. Os USUÁRIOS estão cientes de que todos os dados pessoais e qualificações de todos os USUÁRIOS são disponibilizados pelos próprios USUÁRIOS, razão pela qual o DEOVITA não consegue garantir a veracidade das referidas informações. O DEOVITA, portanto, não é responsável pelos dados fornecidos, nem mesmo por mensagens, publicidades, arquivos, imagens, fotos, vídeos, sons ou qualquer outro material disponibilizado pelos USUÁRIOS, pelos quais estes respondem integral, exclusiva e pessoalmente.

V– DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DOS USUÁRIOS

5.1. Além de todas as obrigações descritas nestes Termos e Condições de Uso, os USUÁRIOS declaram-se cientes do disposto a seguir.
5.1.1. O DEOVITA exige dos PROFISSIONAIS e FORNECEDORES, que utilizam a plataforma sob responsabilidade pessoal e profissional sobre seus atos, que:
(a) atuem conforme todos os preceitos éticos da profissão, de forma que qualquer sanção ou penalidade seja aplicada contra si, ética ou de qualquer outro cunho;
(b) não utilizem o BLOG e PLATAFORMAS visando angariar clientela ou lucro para terceiros;
(c) não devem emitir opiniões sobre ações ou omissões de colegas de profissão;

(d) ressaltam, as limitações da forma de telemedicina utilizada, e façam o encaminhamento à TELEORIENTAÇÃO, TELECONSULTA, TELEMONITORAMENTO, ou mesmo à consulta presencialmente um médico veterinário, especialista ou não, pelos TUTORES;
(e) estejam regulares com a sua inscrição profissional ou outra inscrição necessária e quanto aos demais requisitos para exercício de sua profissão ou atividade e devem disponibilizar, sempre que aplicável, o número de seu registro no órgão profissional ou de fiscalização competente.
5.1.2. Os TUTORES declaram-se cientes e concordam, sob sua exclusiva responsabilidade, que: (a) qualquer orientação exarada por PROFISSIONAL por meio do BLOG e PLATAFORMAS não substitui a necessidade de consulta veterinária; (b) a TELEORIENTAÇÃO se trata de um serviço de orientação geral, sendo vedada a realização de consultas, prescrições, análise de exames e diagnósticos à distância ou de forma gratuita; (c) caso os PETS apresentem qualquer sintoma devem ser levados ao médico veterinário presencialmente, não sendo recomendável aguardar respostas; (d) as perguntas apenas serão respondidas pelos profissionais que aceitarem fazê-lo e que estejam de acordo com as diretrizes da TELEORIENTAÇÃO, sem prazo específico ou garantia de resposta; (e) que mesmo a TELECONSULTA possui limitações, e que deverá acatar o encaminhamento realizado pelos PROFISSIONAIS pela plataforma, sob pena se assumir integralmente os riscos à saúde e vida de seu PET;

VII – DA POLÍTICA DE LEGALIDADE E PENALIDADES

7.1. São expressamente proibidas quaisquer condutas dos USUÁRIOS, que impliquem em:
a) agressão verbal ou física entre os USUÁRIOS;
b) violação destes Termos e Condições de Uso e/ou de qualquer lei, estatuto, portaria ou regulamentação vigente no Brasil;
c) transações que envolvam produtos ou serviços ilícitos, ou mesmo que promovam, facilitem ou instruam outras pessoas a envolver-se em atividade ilegal;
d) utilização ou reprodução de conteúdo protegido por direitos autorais, segredo comercial, industrial ou de terceiros;
e) divulgação de conteúdo nocivo, abusivo, difamatório, pornográfico, libidinoso ou que de qualquer forma represente assédio, invasão de privacidade, assédio, degradação, intimidação ou ódio em relação a um indivíduo ou grupo de indivíduos com base na religião, sexo, orientação sexual, raça, origem ética, idade ou deficiência;
f) discriminação, difamação, intimidação etc.;
g) divulgação, menção ou apologia a quaisquer serviços ilegais ou venda de quaisquer itens cujo comércio e propaganda sejam proibidos ou restritos por lei;
h) utilização de vírus ou qualquer outro código malicioso, arquivos ou programas projetados para interromper, espiar, destruir ou limitar a funcionalidade do BLOG e PLATAFORMAS.

7.2. A listagem prevista no item 7.1, acima, possui caráter meramente exemplificativo e não exaustivo, podendo o DEOVITA considerar outras condutas como inapropriadas ou mau uso da PLATAFORMA.
7.3. Qualquer USUÁRIO que desrespeitar os compromissos previstos nesta Cláusula estará sujeito às sanções previstas nestes Termos e Condições de Uso, sem prejuízo de responder civil e criminalmente pelas consequências de seus atos/omissões, bem como estará sujeito à suspensão e/ou cancelamento de sua CONTA junto ao DEOVITA, a exclusivo critério deste.

VIII – DAS RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E CRÍTICAS

8.1. Quaisquer reclamações, seja em relação ao GUIAVET, seja em relação a USUÁRIOS, deverão ser realizadas via e-mail para atendimento@deovita.com.br.
8.1.1. Os USUÁRIOS que desejarem enviar feedbacks, comentários, sugestões, críticas, solicitações de suporte técnico e outras comunicações também poderão se utilizar desse vínculo de comunicação.
8.2. Qualquer intervenção do DEOVITA dependerá da efetiva comprovação ou forte evidência de ilegalidade ou infração à lei, direitos de terceiros e/ou aos presentes Termos e Condições de Uso.

IX – DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. Os elementos e ferramentas encontrados no aplicativo são de titularidade ou licenciados para o DEOVITA, sujeitos aos direitos intelectuais de acordo com as Leis Federais n.º 9.609/98 9.610/98 e 9.279/96, além das demais legislações brasileiras pertinentes, bem como tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Apenas a título exemplificativo, entendem-se como tais: logomarcas, textos, softwares, scripts, imagens gráficas, fotos, sons, músicas, vídeos, recursos interativos e similares, marcas, marcas de serviços, logotipos e look and feel.
9.2. Os elementos e/ou ferramentas que são disponibilizados para o USUÁRIO no aplicativo não podem ser usados, copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, exibidos, vendidos, licenciados ou, de outro modo, explorados para quaisquer fins, sem o consentimento prévio e por escrito do DEOVITA.
9.3. O DEOVITA reserva a si todos os direitos que não foram expressamente previstos em relação ao BLOG, PLATAFORMAS, aos seus elementos e/ou ferramentas. O USUÁRIO compromete-se a não usar, reproduzir ou distribuir quaisquer elementos e/ou ferramentas que não sejam expressamente permitidos pelo DEOVITA, inclusive o uso, reprodução ou distribuição para fins comerciais dos anúncios e/ou conteúdos extraídos das PLATAFORMAS.
9.3.1. Caso o USUÁRIO faça qualquer cópia, seja ela via download ou impressão, dos elementos e/ou ferramentas do DEOVITA para uso exclusivamente pessoal, deverá preservar todos os direitos de propriedade intelectual inerentes.
9.3.2. O USUÁRIO concorda em não burlar, desativar ou, de alguma forma, interferir em recursos e/ou ferramentas relacionados à segurança do BLOG, sob as penas da lei e deste termo, bem como sob pena de suspensão ou cancelamento da conta, a exclusivo critério do DEOVITA.

X – DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

10.1. O DEOVITA não é responsável pela qualidade dos serviços prestados ou habilidades dos USUÁRIOS. Os USUÁRIOS concordam com os riscos decorrentes do uso do aplicativo, em que livremente contratam as utilizando como ponto de encontro de vontades.
10.2. Havendo quaisquer reclamações, cobranças, prejuízos, responsabilidades e despesas (inclusive honorários advocatícios), inadimplementos nos contratos firmados entre os USUÁRIOS, violação dos direitos de terceiros, os usuários concordam com a inexistência

de qualquer responsabilidade do DEOVITA ou de seus diretores, conselheiros, empregados, investidores, agentes, prepostos, prestadores de serviços, entre outros.

XI – DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

11.1. O USUÁRIO se compromete a defender, indenizar e isentar de qualquer responsabilidade o DEOVITA, seus executivos, subsidiárias, afiliados, sucessores, prepostos, administradores, agentes, prestadores de serviços, fornecedores e funcionários de toda e qualquer reclamação, perda, dano, obrigação, custos, dívidas ou despesas (incluindo, entre outros, honorários advocatícios e custas processuais) incorridas em razão de: (i) mau uso e acesso do BLOG e PLATAFORMAS; (ii) violação e/ou não observância de quaisquer disposições destes Termos e Condições de Uso, leis, portarias, regulamentos ou normativas vigentes; ou (iii) violação de qualquer direito de terceiros, incluindo, mas sem se limitar a, qualquer direito proprietário, intelectual ou de privacidade. Esta defesa e obrigação de indenização subsistem a estes Termos e Condições de Uso e ao uso e/ou acesso do BLOG e PLATAFORMAS.

XII – DAS RESPONSABILIDADES

12.1. O USUÁRIO fica ciente e aceita, de forma expressa, que o DEOVITA presta serviços por si e também como intermediário dos PROFISSIONAIS e FORNECEDORES, não se responsabilizando o DEOVITA pela conduta dos USUÁRIOS, pelo nível de habilidade de PROFISSIONAIS e ou pelas publicações nos BLOG por estes, em sua atuação como intermediário.
12.2. O DEOVITA não será responsável pelas transações efetuadas ou por qualquer tipo de relacionamento entre USUÁRIOS, com ou sem a intermediação pelo BLOG ou PLATAFORMAS, oferecendo garantia tão somente sobre o funcionamento destes, nos termos do item XIV. Para fins de clareza, o DEOVITA igualmente não será responsável, exemplificativamente, pelos pagamentos e promessas de entrega de quaisquer bens ou serviços, termos, condições, garantias ou declarações associadas a tais negociações, as quais comprometem exclusivamente os USUÁRIOS.
12.3. O USUÁRIO está ciente de que o DEOVITA não deve ser responsabilizado ou sujeitar-se a quaisquer perdas e/ou danos incorridos em face de ações ou omissões dos USUÁRIOS.

XIII – GARANTIA, RESPONSABILIDADES E LIMITAÇÕES

13.1. Na medida permitida por lei, o DEOVITA informa todos os limites de suas garantias relativas ao BLOG e PLATAFORMAS. Todas as informações e funcionalidades, incluindo, entre outros, gráficos, textos e links para outros sites são disponibilizados na forma em que se encontram, podendo ser alteradas sem notificação prévia. O DEOVITA não será responsável por erros ou omissões em tais informações ou funcionalidades ou por qualquer prejuízo ou dano, seja direto, indireto, moral, material ou por lucros cessantes resultantes do uso ou do uso inadequado ou da confiança em tais informações ou funcionalidades.
13.2. As informações e funcionalidades são fornecidas sem garantias de qualquer tipo, incluindo, entre outras, a garantia de que os produtos, o BLOG e PLATAFORMAS sejam adequados para seu uso habitual, de que atendam à finalidade a que se destina, de que

estejam sempre disponíveis, de não-violação de direitos, e de estarem livre de vírus de computador ou outros dispositivos prejudiciais semelhantes.
13.3. O DEOVITA expressamente isenta-se de qualquer responsabilidade contratual, civil, objetiva ou subjetiva, entre outras; e por qualquer despesa, prejuízo ou dano, seja direto ou indireto, material ou moral, ou por lucros cessantes resultantes ou relacionados ao uso ou falta de habilidade para uso do BLOG e PLATAFORMAS, falhas de USUÁRIOS, ou relativos a qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, vírus, vício ou atraso de operação ou de transmissão.

XIV – DA LIMITAÇÃO E ENCERRAMENTO DO SERVIÇO

14.1. O USUÁRIO concorda que o DEOVITA, a seu único e exclusivo critério e conveniência, poderá excluir, desativar, suspender e/ou bloquear sua CONTA, assim como seu e-mail ou endereço de IP, ou, de outro modo, encerrar seu acesso ou uso do BLOG (ou parte dele) e PLATAFORMAS imediatamente, sem necessidade de aviso prévio ou motivação.

XV – DAS REGRAS GERAIS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS COM O DEIVITA

15.1. Caso o USUÁRIO venha a infringir quaisquer disposições destes Termos e Condições de Uso que não preveja multa específica, ficará sujeito à multa não compensatória no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração, a ser atualizada anualmente pela variação apurada pelo IGP-M/FGV ou em sua falta por outro índice que venha a substituí-lo, sem prejuízo de indenização por perdas e danos suplementares e cancelamento de CONTA e banimento do BLOG e PLATAFORMAS.
15.2. Estes Termos e Condições de Uso e quaisquer outras políticas divulgadas pelo DEOVITA estabelecem o pleno e completo acordo e entendimento pelo USUÁRIO, superando e revogando todos e quaisquer entendimentos, propostas, acordos, negociações e discussões havidos anteriormente entre as Partes. Este Termos e Condições de Uso e a relação entre as Partes são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil.
15.3. A aceitação pelo DEOVITA, do não cumprimento, pelo USUÁRIO, de cláusulas ou condições previstas nos presentes Termos e Condições de Uso, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento das obrigações aqui pactuadas.
15.4. Na hipótese de que qualquer item, termo ou disposição destes Termos e Condições de Uso vir a ser declarado nulo ou não aplicável, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará quaisquer outros itens, termos ou disposições contidas neste termo, os quais permanecerão em pleno vigor e efeito.
15.5. As Partes obrigam-se a buscar, de boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer pendência ou divergência decorrente ou relacionada aos presentes Termos e Condições de Uso.
16.7. Estes Termos e Condições de Uso serão regidos e interpretados exclusivamente de acordo com as leis do Brasil. O DEOVITA não garante que suas PLATAFORMAS sejam adequadas ou que esteja disponível para uso fora do Brasil, ou que sejam legais em todos os territórios. Caso os USUÁRIOS acessem as PLATAFORMAS fora do Brasil, os USUÁRIOS serão responsáveis pelo cumprimento de todas as leis e normas aplicáveis, estando cientes que não é garantida a sua disponibilidade.

16.8. Caso as Partes não cheguem a uma composição extrajudicial, elegem, desde já, o Foro Central da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, como o único competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a tornar-se.
16.9. Os Termos e Condições de Uso foram atualizados pela última vez em 12/12/2022.